

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ, PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ TEXT.

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) je smlouvou mezi (a) vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a (b) HP Inc. („HP“) týkající se používání Softwarového produktu nainstalovaného nebo poskytovaného společností HP pro použití s produktem společnosti HP („Produkt společnosti HP“), který jinak nepodléhá samostatné licenční smlouvě mezi vámi a společností HP nebo jejími dodavateli. Další software může obsahovat licenční smlouvu EULA v dokumentaci online. Termín „Softwarový produkt“ znamená počítačový software a může zahrnovat příslušná média, tištěné materiály a dokumentaci v tzv. online nebo elektronické formě.

K tomuto Produktu společnosti HP může být přiložen doplněk nebo dodatek k této smlouvě EULA.

PRÁVA OBSAŽENÁ V TOMTO SOFTWAREM JSOU POSKYTOVÁNA POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SOUHLASÍM POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NESOUHLASÍTE, KLEPNĚTE NA TLAČÍTKO, KTERÉ OZNAČUJE, ŽE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA NESOUHLASÍTE A NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, NESTAHUJTE ANI JINAK NEPOUŽÍVEJTE SOFTWAREM; NEPOUŽITÝ SOFTWAREM MŮŽETE SPOLU S HARDWAREM SPOLEČNOSTI HP VRÁTIT DO 14 DNŮ OD ZAKOUPENÍ NA MÍSTO, KDE JSTE JEJ ZAKOUPILI, A OBDRŽÍTE PLNOU NÁHRADU.

1. UDĚLENÍ LICENCE. Společnost HP vám uděluje následující práva za předpokladu, že splníte veškeré podmínky této smlouvy EULA:

a. Použití. Softwarový produkt můžete používat pouze v jednom počítači („Váš počítač“). Pokud vám byl Softwarový produkt poskytnut prostřednictvím Internetu a byl původně licencován pro použití ve více než jednom počítači, můžete Softwarový produkt nainstalovat a používat pouze v těchto počítačích. Samostatné součásti Softwarového produktu nelze oddělovat pro použití ve více než jednom

počítači. Nemáte právo Softwarový produkt distribuovat. Softwarový produkt můžete načíst do dočasné paměti (RAM) pro účely jeho použití.

b. Uložení produktu. Softwarový produkt můžete zkopírovat do místní paměti nebo paměťového zařízení Produktu společnosti HP.

c. Kopírování. Můžete vytvářet archivní nebo záložní kopie Softwarového produktu pod podmínkou, že takováto kopie bude obsahovat veškeré vlastnické doložky původního Softwarového produktu a že bude využívána pouze k účelům zálohování.

d. Vyhrazení práv. Společnost HP a její dodavatelé si vyhrazují všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě EULA.

e. Freeware. Bez ohledu na podmínky této smlouvy EULA je vám udělena licence na celý Softwarový produkt nebo jakoukoli jeho část představující software, který není vlastnictvím společnosti HP, nebo na software poskytovaný třetí stranou v rámci veřejné licence („Freeware“). Tato licence podléhá podmínkám licenční smlouvy na software přiložené k tomuto Freewaru, a to buď ve formě diskretní dohody, přiložené tištěné licence nebo jako podmínky licence v elektronické podobě, se kterými souhlasíte při stahování. Použití tohoto Freewaru plně podléhá podmínkám této licence.

f. Řešení obnovení. Jakékoli řešení pro obnovení softwaru poskytované s Produktem společnosti HP nebo pro něj, ať už v podobě řešení založeného na jednotce pevného disku, řešení pro obnovení založeného na externím médiu (například disketě, disku CD-ROM nebo disku DVD) nebo podobného řešení poskytovaného v jakékoli jiné formě, lze používat pouze k obnovení pevného disku Produktu společnosti HP, pro který nebo se kterým bylo řešení pro obnovení původně zakoupeno. Použití softwaru operačního systému společnosti Microsoft obsaženého v takovém řešení pro obnovení je řízeno licenční smlouvou společnosti Microsoft.

2. INOVACE. Chcete-li používat Softwarový produkt označený jako inovace (upgrade), musíte být nejprve držitelem licence na původní Softwarový produkt označený společností HP jako produkt, na který se inovace vztahuje. Po inovaci již nesmíte původní Softwarový produkt, z něhož vyplývá vaše oprávnění k používání inovované verze, používat.

Používáním Softwarového produktu rovněž souhlasíte s tím, že HP smí automaticky vstupovat do vašeho Produktu HP během připojení na internet za účelem kontroly verze a stavu některých Softwarových produktů a je oprávněna automaticky stahovat a instalovat upgrady nebo aktualizace těchto Softwarových produktů ve vašem Produktu HP za účelem poskytnutí nových verzí nebo aktualizací nezbytných pro zachování funkce, výkonu či zabezpečení Softwaru HP a vašeho Produktu HP, jakož i pro ulehčení poskytování podpory či dalších služeb vám poskytovaných. V některých případech a v závislosti na typu upgradu či aktualizace vám budou zasílána oznámení (pomocí automaticky otevíraných oken či jiným způsobem), které od vás mohou vyžadovat spuštění upgradu či aktualizace.

3. DODATEČNÝ SOFTWARE. Tato smlouva EULA se vztahuje na aktualizace nebo doplňky původního Softwarového produktu, který vám společnost HP poskytla, pokud nejsou s aktualizací nebo doplňkem poskytnuty další podmínky. V případě konfliktu mezi takovými podmínkami platí další podmínky poskytnuté s aktualizací nebo doplňkem.

4. PŘEVOD.

a. Třetí strana. Původní uživatel Softwarového produktu může jednorázově převést tento Softwarový produkt na dalšího koncového uživatele. Jakýkoli převod se musí týkat všech součástí, médií, tištěných materiálů, této smlouvy EULA a případného Certifikátu pravosti. Převod nesmí být nepřímým převodem, jako je komisní prodej. Koncový uživatel, na kterého se Produkt převádí, musí souhlasit se všemi podmínkami smlouvy EULA. Při převodu Softwarového produktu je vaše licence automaticky ukončena.

b. Omezení. Softwarový produkt nelze pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat nebo jinak komerčně využívat. Pokud není v této smlouvě EULA výslovně uvedeno jinak, nesmíte licenci či Softwarový produkt postoupit nebo převést nebo na ně udělit dílčí licenci.

5. VLASTNICKÁ PRÁVA. Veškerá práva na duševní vlastnictví týkající se Softwarového produktu a uživatelské dokumentace jsou majetkem společnosti HP nebo jejích dodavatelů a jsou chráněny zákony, včetně,

ale bez omezení na autorská práva ve Spojených státech amerických, obchodní tajemství, zákony o ochranných známkách a další příslušné zákony a ustanovení mezinárodních dohod. Ze Softwarového produktu nesmíte odstranit identifikaci produktu, autorské doložky nebo omezení vlastnictví.

6. OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉ ANALÝZY. Nejste oprávněni provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu Softwarového produktu, s výjimkou a v rozsahu toho, co je oficiálně výslovně povoleno příslušným zákonem rozhodného práva, které má přednost před tímto omezením, nebo je výslovně uvedeno v této smlouvě EULA.

7. PLATNOST SMLOUVY. Platnost této smlouvy EULA bude trvat, dokud nebude zrušena nebo zamítnuta. Bude zrušena také za podmínek uvedených na jiném místě této smlouvy EULA nebo v případě, že nesplníte její podmínky.

8. SOUHLAS SE SBĚREM/POUŽITÍM ÚDAJŮ.

a. HP bude využívat soubory cookies a další webové technologie ke shromažďování anonymních technických informací týkajících se Softwaru HP nebo vašeho Produktu HP. Tyto údaje budou používány k dodávce upgradů a související podpory či dalších služeb dle popisu v Části 2. HP bude rovněž shromažďovat osobní údaje včetně vaší adresy IP či dalších jedinečných identifikačních informací souvisejících s vaším Produktem HP, jakož i údaje vám poskytnuté při registraci vašeho Produktu HP. Tyto údaje budou využívány, kromě dodávky upgradů a poskytování související podpory a dalších služeb, také pro zasílání marketingových sdělení pro vás (v každém případě s vaším výslovným souhlasem, pokud ho platné právo vyžaduje).

Vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v rozsahu maximálně možném v souladu s platnými zákony souhlasíte se shromažďováním a používáním anonymních a osobních údajů ze strany HP, jejích dceřiných společností a propojených osob dle popisu v této smlouvě EULA a dále dle ustanovení zásad na ochranu soukromí HP

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_us_en_c-001_title_r0001

b. Sběr/použití třetími stranami Některé softwarové programy zahrnuté do vašeho Produktu HP jsou poskytovány a samostatně chráněny licencí třetích stran („Software třetích stran“). Software třetích stran může být instalován a provozován na vašem Produktu HP aniž byste se rozhodli aktivovat/zakoupit tento software. Software třetích stran může sbírat a přenášet technické informace o vašem systému (např. adresu IP, unikátní identifikátor zařízení, verze instalovaného softwaru, atd.) a další data systému. Tyto informace jsou použity třetí stranou pro identifikaci technických atributů systému a pro zajištění stavu, kdy je na vašem systému instalována nejnovější verze softwaru. Pokud nechcete, aby Software třetích stran sbíral tyto technické údaje nebo aby vám automaticky posílal aktualizace verzí, musíte software odinstalovat před tím, než se připojíte k Internetu.

9. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK. HP A JEJÍ DODAVATELÉ DODÁVAJÍ SOFTWARE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY „TAK, JAK JE“ A S VEŠKERÝMI CHYBAMI. TÍMTO ODMÍTÁJÍ VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY, GARANCE A PODMÍNKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUKY PRÁVNÍHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VEŠKERÝCH ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZÁVAZKŮ, GARANCÍ ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI ČI USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JAKOŽ I NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ VE VZTAHU K SOFTWARE VÝROBKU. Vzhledem k tomu, že některé země a právní řády neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení trvání předpokládaných záruk, nemusí se na vás výše uvedené omezení plně vztahovat.

V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDĚ SE SOFTWARE DODÁVÁ SE ZÁRUKAMI, KTERÉ NEMOHOU BÝT VYŇATY PODLE SPOTŘEBITELSKÝCH ZÁKONŮ AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU. SPOTŘEBITELÉ V AUSTRÁLII MAJÍ NÁROK NA VÝMĚNU NEBO NÁHRADU NÁKLADŮ V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÉ PORUCHY A NA NÁHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S OSTATNÍMI OPRÁVNĚNĚ PŘEDPOKLÁDANÝMI ZTRÁTAMI NEBO ŠKODAMI. SPOTŘEBITELÉ V AUSTRÁLII MAJÍ TAKÉ NÁROK NA OPRAVU SOFTWARE NEBO JEHO VÝMĚNU, POKUD JEHO KVALITA NENÍ PŘIJATELNÁ A NEJEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ SELHÁNÍ. SPOTŘEBITELÉ NA NOVÉM ZÉLANDU, KTEŘÍ NAKUPUJÍ ZBOŽÍ PRO

VLASTNÍ POTŘEBU NEBO POUŽITÍ A SPOTŘEBU V DOMÁCNOSTI A NIKOLI PRO OBCHODNÍ VYUŽITÍ („SPOTŘEBITELÉ NA NOVÉM ZÉLANDU“) MAJÍ NÁROK NA OPRAVU, VÝMĚNU NEBO NÁHRADU ZA SELHÁNÍ A NÁHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S OSTATNÍMI OPRAVNĚNĚ PŘEDPOKLÁDANÝMI ZTRÁTAMI NEBO ŠKODAMI.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V souladu s místním právem a aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu jakékoliv škody, které vám náleží, bude maximální odpovědnost HP a veškerých jejích dodavatelů v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA a vaše výhradní náhrada za vše výše uvedené omezena výší vámi skutečně samostatně uhrazené ceny za Softwarový produkt HP nebo 5 USD, podle toho, která z částek bude vyšší. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ ODŠKODNĚNÍ ZA ZTRÁTY NA ZISKU Z PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY INFORMACÍ O PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ VZNIKLÉ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE VZTAHUJÍCÍ K POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SOFTWAREHO PRODUKTU NEBO JAKKOLI ZAHRNUTÉ V PODMÍNKÁCH TÉTO SMLOUVY EULA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HP NEBO JEJÍ DODAVATELÉ BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI A ŽE NÁPRAVA NENAPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. V některých zemích a právních řádech není dovoleno vyloučit nebo omezit odpovědnost za následné nebo nepřímé škody, proto se výše uvedené omezení na vás nemusí vztahovat.

11. ZÁKAZNÍCI VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ. Ve shodě se směrnicemi FAR 12.211 a 12.212 jsou licence na komerční počítačový software, dokumentaci k počítačovému softwaru a technické údaje o komerčních položkách udělovány vládě Spojených států amerických v rámci standardních komerčních licencí společnosti HP.

12. SPLNĚNÍ ZÁKONŮ O VÝVOZU. Máte povinnost postupovat v souladu se všemi zákony a ustanoveními ve Spojených státech a jiných zemích („Zákony o vývozu“) a zajistit tak, že Softwarový produkt

nebude (1) exportován, ať již přímo nebo nepřímo v rozporu se Zákony o vývozu nebo (2) používán k jiným účelům zakázaným těmito Zákony o vývozu, včetně a bez omezení na šíření nukleárních, chemických nebo biologických zbraní.

13. KAPACITA A OPRÁVNĚNÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY. Zavazujete se, že máte právní způsobilost ve státě, ve kterém pobýváte, a pokud je to nutné, že vám zaměstnavatel udělil řádné oprávnění uzavřít tuto smlouvu.

14. ROZHODNÉ PRÁVO. Tato smlouva EULA se řídí zákony země, v níž bylo zařízení zakoupeno.

15. VEŠKERÉ DOHODY. Tato smlouva EULA (včetně všech jejích dodatků a doplňků, jež jsou dodávány s Produktem společnosti HP) tvoří veškeré dohody mezi vámi a společností HP týkající se Softwarového produktu a nahrazuje všechny dřívější nebo současné ústní či písemné dohody, návrhy a prohlášení, týkající se Softwarového produktu nebo jakýchkoli jiných záležitostí, kterých se tato smlouva EULA týká. V případě, že jsou jakékoli zásady nebo programy společnosti HP v rozporu s podmínkami této smlouvy EULA, platí podmínky této smlouvy EULA.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Informace uvedené v tomto textu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré názvy produktů uvedené v tomto dokumentu mohou představovat ochranné známky příslušných společností. V rozsahu povoleném platnými zákony jsou veškeré záruky na produkty a služby společnosti HP výslovně uvedeny v prohlášeních o zárukách na jednotlivé produkty a služby. Žádné informace obsažené v tomto textu nelze považovat za rozšíření těchto záruk. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese HP odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí v nich obsažené.

První vydání: srpen 2015

817678-221